

1502106-21.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2292029/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 28268175 - CPJ SANTO ANDRE, ig5821-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2292029 - CPJ SANTO ANDRE

Autor :

Justiça Pública

Réu:

Kaik Martins dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502106-21.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2292029/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 28268175 - CPJ SANTO ANDRE, ig5821-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2292029 - CPJ SANTO ANDRE

Autor :

Justiça Pública

Réu:

Kaik Martins dos Santos e Vinicius Amorim da Silva

Réu Preso

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Kaik Martins dos Santos e Vinicius Amorim da Silva, qualificados nos autos, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 24/10/2022, por volta das onze horas e trinta minutos, na Rua Ingá, nesta cidade, qualificado nas fls.17 e 08, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, contra T., o veículo I/Volvo XC60, placas

GEK 1791, um telefone celular Iphone 13 Pro Max e uma bolsa pertencentes à vítima. Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: segundo apurado, a vítima trafegava com seu veículo I/Volvo, placas GEK 1791, pela via pública, momento em que os indiciados se aproximaram e anunciaram o roubo, ameaçando-a com um simulacro de arma de fogo sob as vestes. VINICIUS assumiu a direção do automóvel, enquanto KAIK sentou-se no banco do passageiro, e fugiram do local. A vítima comunicou o roubo à Polícia Militar e registrou a ocorrência. Na mesma data, por volta das 14h30, policiais militares realizavam patrulhamento, momento em que foram informados por um empregado da empresa Porto Seguro, que o veículo da vítima estava na Travessa das Flores. Os policiais seguiram para o local e avistaram o veículo. Próximo a ele, visualizaram um indivíduo ocupando uma motocicleta e os indiciados a pé. O motorista fugiu ao perceber a presença da polícia, e os indiciados correram. Durante a fuga, VINICIUS dispensou a chave do automóvel subtraído no chão. Ambos foram abordados e detidos. No trajeto até o automóvel, os policiais encontraram, em um escadão na Travessa dos Cocaís com a Ruas das Flores, um simulacro de arma de fogo, tipo pistola. A vítima reconheceu os indiciados (fls. 17/20), afirmando que VINICIUS estava em poder do simulacro sob as vestes e anunciou o assalto, enquanto KAIK o acompanha e ingressou no banco do passageiro para a fuga do local dos fatos. O aparelho celular da vítima não foi recuperado.

A denúncia foi recebida 31/10/2022 (fls. 60/64), os réus foram citados (fls. 121 e 123), apresentaram respostas à acusação (fls. 157/158 e 180) sendo indeferida a absolvição sumária (fls.191/192).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos a vítima, testemunhas, informante e em seguida, os réus foram interrogados.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal dos acusados pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime constante da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1), termo de ocorrência (fls. 17/20), laudo pericial (fls. 143/146) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria dos acusados em relação a tal crime também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A vítima, em juízo, declarou que não viu os rostos dos réus. Um deles estava de boné vermelho e o outro de jaqueta. No dia foi em uma costureira e na saída eles estavam lhe aguardando. Tinham muito gente na rua. Ele saíram de trás de uma caminhão. Quando entrava no carro, um apareceu lhe mostrou a arma. Estava com a bolsa no colo. Ele falou "perdeu, perdeu" e arrancou a bolsa. Jogou a bolsa no banco de trás e o outro entrou no lado do passageiro. Voltou para casa da costureira. E ligou para seu pai. Foram a delegacia fazer o B0 e acionou a seguradora. A pessoa da seguradora filmou as pessoas que estavam com o carro e reconheceu os agentes pelas vestes. A bolsa e o carro foram recuperados. Os pertences não recuperou. Na Delegacia de Policia, reconheceu os réus pelas roupas e pela características físicas. Quem identificou hoje foi o que deu a voz de assalto. Viu o video no celular do moço da seguradora.

A testemunha de acusação Fabio disse que estava em patrulhamento quando se deparou com um motociclista que trabalhava na empresa de monitoramento da Porto Seguro. Ele disse que foi localizado um veículo produto de roubo na rua de baixo. Na esquina tinha um indivíduo em uma moto e dois a pé. O da moto se evadiu. E os réus tentaram correr. Vinicius jogou a chave do veículo no chão. O veículo estava aproximadamente 50 metros da abordagem. Em um escadão próximo foi localizado um simulacro de arma de fogo. Visualizou Vinicius dispensando a chave.

A testemunha Ayrton afirmou que trabalha no monitoramento da Porto Seguro. Tem um chat da Porto, o qual consta os carros roubados. Saiu para rua e viu o veículo estacionado em uma via. Puxou a placa e estava como roubado. Ligou para central e

foi constatado que era produto de roubo. Chamou uma viatura para apoiar. Os policiais avistaram dois rapazes e abordaram. Um deles estava com a chave do carro no bolso. Quando avistou o veículo não tinha ninguém próximo. Tinham algumas pessoas na rua que perguntaram o que estava acontecendo. Não tinha moto. Do momento em que avistou o carro até a abordagem pelos policiais demorou 5 minutos. Viu a abordagem de longe. Viu os dois rapazes e a polícia abordando. Os rapazes estavam parados quando abordados. Não viu quando foi encontrada a chave.

A informante Deyse disse que é namorada do réu. E neste dia do assalto, acordaram às 10h18min. Dormiram na casa dele na Rua Professor Odila Bento. Ele só saiu de casa às 12h18min e retornou às 13h20min.

O réu Kaik, em seu interrogatório, aduziu que acordou por volta das 11h e foi atrás de Júnior que é mestre de obras, para ajudar a encontrar um emprego. Foi a casa dele, mas não estava. Foi embora e ele mora no prédio de Vinicius. Encontrou com ele e apareceram dois rapazes de moto e ofereceram R\$ 500,00 para levar um carro para o desmanche. Aceitaram a proposta. Levou Vinicius primeiro, depois pegou o interrogado e por fim, outro menino. Quando estava perto do carro, apareceu um "cara" de moto e os policiais. Foi para a viatura enquanto Vinicius foi para um escadão com os policiais. O policial pegou um simulacro que estava no matagal.

O réu Vinicius, em seu interrogatório, disse no dia acordou por volta das 10h30min/11h. Quando saiu para comprar pão encontrou Kaik que estava procurando um rapaz. Estava conversando com Kaik quando apareceu moleques de moto e ofereceram uma proposta para levar o carro para o desmanche. Disse que o carro tinha sido roubado de manhã. Kaik se propôs a levar. Aceitou a proposta junto com Kaik. O menino lhe levou primeiro, depois Kaik e depois um outro rapaz. Quando voltou apareceu o carro da seguradora. Chegou a polícia. Um rapaz empreendeu fuga. Foi abordado pelos policiais e não tiveram reação. O policial apresentou um sensor. Um policial saiu correndo e achou um simulacro de arma de fogo em um escadão que tinha um mato em volta. Não conheciam os policiais.

A vítima narrou com detalhes como o crime ocorreu, como foi a sua abordagem pelos réus, conforme consta em suas declarações supracitadas e disse que reconheceu os acusados pelas roupas que eram as mesmas utilizadas quando dos fatos. Acrescentou ainda que as características físicas dos agentes eram as mesmas dos agentes. Ora, em se tratando-se de crimes patrimoniais, as palavras das vítimas assumem especial relevância:

Apelações Roubo circunstanciado, receptação e corrupção de menores Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos Pedidos de absolvição por falta de provas Impossibilidade Materialidade e autoria comprovadas Vítima que, em sede policial, reconheceu os autores do roubo e, em juízo, narrou com detalhes a empreitada criminosa. Palavra da vítima que se reveste de especial importância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade Policiais militares que ratificaram os termos da acusação Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade Prova oral harmônica e coesa Descabida a alegada ausência de dolo para a receptação, pois, em crimes patrimoniais, a apreensão do produto do crime com o acusado é elemento probatório de suma importância, notadamente quando não se demonstra o desconhecimento da origem espúria da "res" Corrupção de menores enquanto crime formal, que prescinde de prova da efetiva corrupção da criança ou adolescente Súmula 500 do STJ Mantida a condenação Pedidos subsidiários Acolhimento parcial Penas-bases que demandam reparos. Reduzidas as penas definitivas de ambos os corréus Recursos parcialmente providos. Apelo ministerial. Pedido de fixação do regime inicial fechado para o corréu C.H.C.L.S. Não acolhimento Corréu primário e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis Recurso não provido.(TJSP; Apelação Criminal 1503247-46.2019.8.26.0228; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal;Data do Julgamento: 14/04/2021; Data de Registro: 14/04/2021).

Acrescente-se, ainda, que, o reconhecimento não é a única prova que levará a condenação e consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "(...) É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do

reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial" (AgRg no HC663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021).

A testemunha Ayrton disse como localizou o veículo da vítima e qua chamou uma viatura policial quando dos fatos.

A testemunha Fabio disse como foi abordagem dos réus e que Vinicius dispensou a chave do veículo da vítima não existindo qualquer indicio que tal depoimento não possa ser considerado válido..

Ora, o depoimento do policial é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que a testemunha tenha agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidor público que é, muito bem sabe das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

No caso em questão, em que pese pequenas contradições sobre a abordagem dos réus, as versões destes e a narrativa da informante Deyse restaram ilhadas frente a prova oral produzida, conforme supracitado.

Ademais, a chave do veículo estava com o acusado Vinicius que a dispensou. E os acusados estavam próximos ao réu. Logo, tal fato, assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal.

Nesse sentido, cite-se: "Furto - Apreensão da res em poder do agente e outros indícios - Presunção de autoria e inversão do ônus probatório - Ocorrência: - Inteligência: art. 71 do Código Penal, art. 155, caput do Código Penal. 36 - A apreensão da res furtiva, em conjunto pelo menos com indícios, leva à presunção de ser o seu possuidor o autor do furto, devendo justificar e comprovar devidamente, em inversão probatória, a legitimidade da posse. - FURTO - Apreensão do bem subtraído com o réu - Presunção de autoria - Configuração - A apreensão da res furtiva, em conjunto pelo menos com indícios, leva à presunção de ser o seu possuidor o autor do furto, que deve justificar e comprovar devidamente, em inversão probatória, a legitimidade da posse." (Apelação nº 1.274.805/5, Julgado em 12/11/2.001, 12ª Câmara, Relator: Luis Ganzerla, RJTACRIM 57/135, destaquei). Destarte, como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que os réus efetivamente praticaram a conduta delituosa descrita na denúncia.

No mais, os acusados eram, na data dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-los.

Passo a fixação da pena do acusado Vinicius Amorim da Silva.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é primário); conduta social(nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime(normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e

o pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não há atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase de aplicação de pena, presente a causa de aumento de pena do concurso de agentes, uma vez que a vítima em suas declarações foi clara ao narrar que foi abordada por dois agentes, razão pela qual aumento a pena em 1/3 passando a 5 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 13 dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial fechado em face da gravidade concreta da conduta roubo em via pública, com simulacro de arma de fogo, em plena luz do dia (11h30min) e em concurso de agentes. A respeito do crime de roubo, não é demais ressaltar que se trata da principal causa da grande inquietação que acomete a sociedade brasileira em geral, desvelando a sua prática, ademais, periculosidade especial dos agentes, tudo, enfim, a exigir regime prisional mais severo.

Nessa esteira:

"A quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3º, 59 e 68). A gravidade do crime e a periculosidade do agente são circunstâncias aptas a autorizar a preterição de um regime mais brando (semiaberto) para o mais rigoroso (fechado). Precedentes do STF HC 75.508/SP" (STJ Rel. Min. Fernando Gonçalves HC 9.995). Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

Passo a fixação da pena do acusado Kaik Martins dos Santos.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é primário); conduta social(nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime(normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, presente a atenuante da menoridade de 21 anos (15/02/2003), contudo, a pena já foi fixada no mínimo legal não podendo ficar aquém de tal patamar nesta fase, em conformidade com o Enunciado da Sumula 231 do STJ.

Na terceira fase de aplicação de pena, presente a causa de aumento de pena do concurso de agentes, uma vez que a vítima em suas declarações foi clara ao narrar que foi abordada por dois agentes, razão pela qual aumento a pena em 1/3 passando a 5 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 13 dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial fechado em face da gravidade concreta da conduta roubo em via pública, com simulacro de arma de fogo, em plena luz do dia (11h30min) e em concurso de agentes. A respeito do crime de roubo, não é demais ressaltar que se trata da principal causa da grande inquietação que acomete a sociedade brasileira em geral, desvelando a sua prática, ademais, periculosidade especial dos agentes, tudo, enfim, a exigir regime prisional mais severo.

Nessa esteira:

"A quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3º, 59 e 68). A gravidade do crime e a periculosidade do agente são circunstâncias aptas a autorizar a preterição de um regime mais brando (semiaberto) para o mais rigoroso (fechado). Precedentes do STF HC 75.508/SP" (STJ Rel. Min. Fernando Gonçalves HC 9.995). Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu:

1) Kaik Martins dos Santos, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e o pagamento de 13 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Indefiro aos réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que persistem as razões que o levaram a permanecer em custódia cautelar no curso do processo.

2) Vinicius Amorim da Silva, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e o pagamento de 13 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Indefiro aos réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que persistem as razões que o levaram a permanecer em custódia cautelar no curso do processo.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois ausente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima do teor desta sentença.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, mas defiro a justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenações dos réus.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 07 de dezembro de 2022.

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA